

他有效措施，如调整避开深夜等休息时段、关闭门窗等，避免干扰邻居正常生活。二是在司法实践中，应当基于正确处理相邻关系的基本原则，准确认定行为性质，兼顾保护各方相邻权益。比如，针对前述音箱，认定使用者是正当使用还是用于“震楼”，主要应从其主观意图考量，而主观意图又可外化为客观行为。一般来说，正常使用音箱的，会选择非休息时间，音量适中，摆放在电视柜等通常位置，播放的内容为歌曲、影视等使用者正在享受的视听作品。而将其用于“震楼”的，会选择休息时间使用、将音量调高、播放“机枪声”“猫叫声”等杂音，甚至选择自己不在场时播放，或将音箱紧贴相邻的墙壁，并配套隔音罩使用等。正常使用音箱的，偶尔也会影响邻居正常生活，但一般在邻居提醒后，会心存愧疚，主动停止使用。反观将音箱用作“震楼器”的，其目的就是影响邻居的正常生活，对于邻居的提醒一般置之不理，对相关部门的规劝、执法，缺乏纠错的主动性。三是遭遇邻里纠纷的当事人可以自行协商，也可以请物业、居委会、街道办等居中调解，仍不能化解时可以寻求司法救济。同时要强化社会基层治理能力，形成针对噪声等邻里纠纷的沟通、调解、监管、

处置机制，赋予基层执法者更灵活的权限，体现法律的威严公正。

本案是滥用私力救济，使用震楼器反击楼上引发诉讼的典型案件，入选“最高人民法院2023年度环境资源十大典型案例”。人民法院在化解纠纷的同时，探究其背后的成因，巧用调解手段，促使被告主动停止使用震楼器的行为，原告申请撤诉，使邻里关系重归和谐安宁。此外，人民法院针对审理中发现的商家通过电商平台销售震楼器的情况发出司法建议，促使电商平台采取下架、删除链接、屏蔽关键词等措施，斩断了震楼器的重要销售链条，为声环境保护贡献了司法力量，对于从源头上减少噪声污染纠纷具有重要意义。

编写人：广东省广州市海珠区人民法院 董广绪
最高人民法院司法案例研究院实习生 阿茹罕

阻断污水排放行为与其损害后果之间 法律因果关系成立的原因力审查①

——张某某诉某环保公司等水污染责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省南京市中级人民法院(2023)苏01民终4521号民事判决书

2. 案由：水污染责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：张某某

①入库案例，参见人民法院案例库2024-11-2-377-004。

被告(上诉人):某环保公司

被告:某污水处理公司、A公司、B公司、C公司、D公司、E公司

【基本案情】

2012年7月,某污水处理公司开始接纳某经济开发区内的企业污水进行处理,尾水排入甲河。2013年5月,某污水处理公司的污水处理项目以特许经营的方式交给某环保公司经营管理。A公司、B公司、C公司、D公司、E公司等园区内企业在生产中所排放的废水经公司预处理后,均委托某环保公司净化处理。某环保公司的一期排污口设置于甲河,所排放的污水经甲河流入乙河,之后进入丙河,最后汇入丁河。

自2017年起,张某某在丁河某渡口经营网箱养鱼,但未取得该河段的养殖许可。除张某某外,该河段另有他人经营水产养殖。某环保公司的排污口距张某某养鱼地点约20千米,丙河入丁河口距离张某某养鱼地点约3~4千米。

2019年9月10日4时左右,张某某发现其养殖的丁河内鱼虾大量死亡,后与区环保部门工作人员沿丁河向上游寻找污染源,直至在某环保公司附近找到排污口。9月12日,县环境监测站出具的《丁河水污染调查监测统计报告》显示:2019年9月10日丁河养殖户网箱处溶解氧为3.02毫克/升,化学需氧量为28毫克/升,水质类别IV类;丙河入丁河口处溶解氧为1.23毫克/升,化学需氧量为48毫克/升,水质类别劣V类。9月25日,区环境保护局出具《关于肖某某反映某县污水处理厂污水导致鱼死亡信访事项办理情况的汇报》,载明9月10日经现场采样、检测,丙河入丁河口处高锰酸盐和总磷分别为9.4毫克/升、0.23毫克/升,水产养殖处高锰酸盐和总磷分别为5.8毫克/升,0.12毫克/升。11月5日,省水产协会出具《某区某镇丁河内网箱养殖鱼类死亡原因总体分析》,认为:2019年9月10日前后鱼死亡,应该是丁河水体受到污染在短时间内发生了剧烈的水质变化,河道水体溶氧严重不足,鱼类严重缺氧所致。

相关排污数据显示,某环保公司2019年9月8日至10日化学需氧量排放浓度均未超过30毫克/升。另县生态环境局复函表示,经查阅行政处罚记录,某环保公司2019年年未曾因废水超标排放违法行为被该局行政处罚。

【案件焦点】

1. 张某某养殖鱼死亡与某环保公司的排放行为是否具有关联性；2. 某环保公司的排放行为与张某某养殖鱼死亡之间是否存在法律上的因果关系，某环保公司是否应就其达标排放行为承担侵权责任。

【法院裁判要旨】

江苏省灌南县人民法院经审理认为：我国实行排污许可制度，即取得排污许可证的企业负有依法排污的义务，否则将承担法律责任。本案中，A公司、B公司、C公司、D公司、E公司属于污染物的直接产生者，某环保公司属于污染物的减量者。根据以上各公司与某环保公司的委托协议，某环保公司系最终排污方。张某某已初步举证证明其所遭受的损害以及损害与各被告公司的排污行为具有关联性。如若各被告公司不能举证证明其排放废水的行为与张某某的损害后果之间无因果关系，则应认定各被告构成环境侵权。本案中，某污水处理公司的污水处理项目已通过特许经营的方式交由某环保公司经营管理，A公司、B公司、C公司、D公司、E公司均以签订污水处理合同的方式将生产经营过程中产生的全部废水经预处理后交由某环保公司进行集中处理、统一排放，故某污水处理公司、A公司、B公司、C公司、D公司、E公司均非污染物的直接排放者，应由某环保公司进一步举证证明其接收上述公司产生污水经其处理后的排污行为与张某某的损害后果之间不存在因果关系。某环保公司提供的排污许可证、检测报告等证据，虽能证明其日常经营范围包括污水处理及其再生利用，具有合法的排污资质，并且以符合国家规定的标准排放废水，但尚不能充分证明在案发时其排污行为与张某某的损害后果之间无因果关系。在张某某养殖鱼已全部死亡、某环保公司存在排污行为的既定事实之下，某环保公司应承担举证不能的责任。张某某作为被侵权人应对其损失承担举证责任，但对损失认定的关键证据未能举证。鉴于存在大量鱼死亡的客观事实，考虑张某某作为被侵权自然人的举证能力，在无法准确计算相关损失的情况下，法院仅能根据案发时照片中鱼死亡的客观情况，结合相关证人证言，酌情认定张某某损失为255600元（成鱼300斤×市场批发价6元×142个网箱）。因张某某未取

得养殖许可即在丁河开放水域进行网箱养殖，对损害的发生具有一定过错，根据过失相抵原则，应当减轻某环保公司的赔偿责任，故酌定某环保公司承担80%的赔偿责任，为204480元。

江苏省灌南县人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第二十六条，第六十五条、第六十六条，《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第七条、第十三条、第十五条，《最高人民法院关于适用中华人民共和国民法典时间效力的若干规定》第一条、第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决：

一、被告某环保公司赔偿原告张某某损失合计204480元；

二、驳回原告张某某的其他诉讼请求。

张某某、某环保公司均不服一审判决，提起上诉。

江苏省南京市中级人民法院经审理认为：

一、某污水处理公司、A公司、B公司、C公司、D公司、E公司并未直接向外环境排放污水，不应就张某某的损失承担侵权责任

某污水处理公司将其污水处理厂交由某环保公司经营管理，A公司、B公司、C公司、D公司、E公司将生产废水交由某环保公司统一集中处理。无证据证明除某环保公司外的其他公司在张某某养殖地上游设置了直接向外环境排污的排口，存在直接向外环境排放污水的行为。《最高人民法院关于审理生态环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，排污单位将污染物交由第三方治理机构集中处置，第三方治理机构在合同履行过程中污染环境造成他人损害，被侵权人请求第三方治理机构承担侵权责任的，人民法院应予支持。排污单位在选任、指示第三方治理机构中有过错，被侵权人请求排污单位承担相应责任的，人民法院应予支持。本案中，张某某未举证证明A公司、B公司、C公司、D公司、E公司在选任、指示第三方治理机构时存在过错。一审法院驳回张某某要求A公司、B公司、C公司、D公司、E公司承担责任的请求，并无不当。

二、张某某的养殖鱼因缺氧而死亡，某环保公司排放尾水的行为与张某某养殖鱼死亡之间具有关联性

首先，某环保公司实施了排污行为。某环保公司某污水处理厂的一期排污口设置于甲河，所排放的污水经甲河最终汇入丁河。其次，张某某的养殖鱼因缺氧而死亡，其财产受到了损害。案涉养殖鱼系突然之间大批量死亡，死亡时间为凌晨4时许，该时间段河道内并没有新氧产生，鱼容易发生缺氧情况。江苏省水产协会在充分调研和研讨分析的基础上，认定鱼死亡为缺氧所致，符合客观实际，对该结论予以采信。最后，某环保公司排污行为与张某某养殖鱼死亡之间具有关联性。张某某于丁河某渡口经营网箱养鱼，某环保公司所排放的污水必然会流经张某某养殖区域，水体中的有机污染物必然会消耗水体中的氧，降低水体溶解氧含量。某环保公司的排放污水行为必将对河流水质造成不利影响，该行为与张某某养殖鱼的死亡存在一定程度的关联性。

三、某环保公司排污行为与张某某财产损失之间不存在法律上的因果关系，不应就张某某的损失承担侵权责任

首先，某环保公司正常达标排污行为不会导致张某某养殖鱼死亡。某环保公司提供的证据能够证明，在其达标排放的污水中鱼类可以正常存活。某环保公司排放口距张某某养鱼地点约20千米，其间水体的自净功能将使得所排放的有机物的量逐步减少，该公司正常达标排放的尾水不会造成张某某养殖鱼死亡。经调查核实，某环保公司在案涉事故发生前后不存在超标排污行为。自2017年张某某就在丁河从事网箱养鱼，某环保公司也一直在其上游进行排污，其间并未出现养殖鱼异常死亡情况，故某环保公司正常达标排污不会直接造成张某某养殖鱼死亡。

其次，水质急剧变差系导致案涉养殖鱼因缺氧而死亡的直接原因，正常排污与养殖鱼死亡之间无因果关系。造成水体溶解氧含量不足的原因系短期内水质剧烈变化，鱼缺氧致死；河道因外源排污有机物增多或水体搅动河底淤积物翻腾等情况均有可能引起短期内水质发生剧烈变化，从而导致水体溶解氧含量不足。虽然某环保公司所排污水含有有机污染物，但就排污数据看，案涉事故

发生前后，某环保公司排放污水的化学需氧量浓度均稳定在30毫克/升左右，未出现大幅波动，明显不足以导致鱼类缺氧死亡。而事发当天，经检测，在某环保公司排污口下游十几千米外的靠近张某某养殖地点的丙河入丁河口处，化学需氧量浓度高达48毫克/升。正常情况下，某环保公司所排污水中的有机物会随着河水流动逐步被稀释，如无其他因素影响，下游的化学需氧量浓度应低于上游。据此，能够认定张某某养殖地的水体溶解氧含量急剧下降并非某环保公司正常排污行为导致。

再次，合法合规排放污染物构成排放区域的环境背景，排污企业对其合法排污造成的他人养殖损失并不当然承担侵权责任。某环保公司甲河排污口系依法设置，其排放污水行为得到国家的行政许可，接纳达标排放的污水系甲河及其下游河流的功能之一，某环保公司正常排污后的河流水质系该河流正常情况下的水质。张某某在该河段从事网箱养殖晚于某污水处理厂一期污水处理项目运行时间，张某某养殖区域位于某环保公司排污口的下游为其开始从事养殖即面临的客观环境背景。张某某在丁河进行养殖应考虑水体水质对养殖产生的影响，防范企业合法排污行为对养殖造成不利影响的责任在于养殖人而非某环保公司。某环保公司合法排污即使导致了养殖损失，也是因为养殖者未尽到污染防治义务而引发。因自身过错而导致的损失，不能要求他人承担侵权责任。

最后，张某某在丁河从事网箱水产养殖并未取得养殖许可，不能因其非法养殖的需要阻止企业合法合规排污。张某某在丁河水域内从事网箱水产养殖并未取得养殖许可，其无权因其在下游从事养殖活动从而要求上游污水处理公司不再排污或改变排污方式。在某环保公司合法合规排污的前提下，张某某无权要求该公司对其非法养殖的损失承担赔偿责任。

综上，某环保公司的排放行为与张某某财产损害之间不存在法律上的因果关系，不应就张某某的损失承担侵权责任。

江苏省南京市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国侵权责任法》第六十五条、第六十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、

第一百七十七条第一款第二项规定，作出如下判决：

- 一、撤销江苏省灌南县人民法院(2020)苏0724民初1734号民事判决；
- 二、驳回张某某的全部诉讼请求。

【法官后语】

本案系位于河流上游的企业排放污水行为引发下游养殖户养殖鱼损失的水污染责任纠纷典型案例。《中华人民共和国民法典》第一千二百三十条规定，因污染环境、破坏生态发生纠纷，行为人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。在环境污染责任纠纷案件中，在原告已初步举证证明被告污染行为与其损害事实之间存在关联性的前提下，被告主张不承担责任，应当举证证明其污染行为与损害后果之间不存在因果关系。本案中，人民法院在审查上游企业提交的证明其排放行为与养殖损失之间不具有因果关系的证据后，综合考量排污数据、客观环境背景、养殖鱼死亡原因等因素，判定企业合法合规排放行为与养殖鱼死亡之间不构成法律上的因果关系，并判决企业不承担赔偿责任，为环境侵权案件中因果关系的认定提供了较好的分析样本。

从理论上讲，环境侵权案件中法律因果关系的认定，是对污染行为与损害后果之间是否存在法律构成要件上的引起与被引起关系的判断，亦是行为人是否承担损害赔偿责任的前提。环境侵权案件中，行为与损害后果之间存在事实关联时是否成立法律上因果关系，还需审查有无发生法律上因果关系的中断事由，即是否存在阻断法律上因果关系成立的介入原因力。结合本案，是否存在阻断法律上因果关系成立的介入原因力可从客观层面、主观层面、法律层面进行分析：

首先，审查是否存在减轻涉诉行为对损害后果作用力的客观原因。这一客观原因是指被告方提交的证据中是否存在减轻其行为作用力的客观的、确定的、直接的因素，就本案而言即导致养殖鱼死亡的直接原因。结合江苏省水产协会的分析以及某环保公司提交的排污数据可知，水质短期内急剧变化导致鱼因缺氧死亡，而某环保公司于案发前后并未超标排放，其正常达标的排放行为并不

会造成养殖区域水质短期内发生急剧变化。故水质短期内急剧变化这一客观原因减轻某环保公司排放行为对案涉养殖鱼死亡的作用力，从客观事实层面削弱了该行为与损害后果因果关系成立的可能性。

其次，分析原告存在的可能导致损害后果发生的主观因素。这一主观因素主要指向的是原告的意思表示对损害后果发生方面的影响力。原告的意思表示存在过错，可能成为阻断法律上因果关系成立的主观因素。以本案为例，张某某着手网箱养鱼时，应当知晓养殖区域的客观环境背景，即处于企业排污口下游且已有企业在先排污，故其应在养殖时考虑水质对养殖作业的影响，这是养殖者对于养殖安全应当承担的注意义务。但张某某在养殖过程中并未履行防范企业合法排污行为对养殖造成不利影响的义务，其存在主观过错。该过错因素